



WYROK
W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2025 r.

Sąd Rejonowy dla Krakowa – Krowodrzy w Krakowie, II Wydział Karny

Przewodniczący: SSR Szymon Sowa

Protokolant: Marcin Myszka

bez udziału prokuratora

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach 27 lutego 2025 r. i 14 marca 2025 r.

sprawy Daniela Dzika, syna Jana i Janiny z d. Jeż, urodzonego 29 października 1968 r. w Krakowie,

oskarżonego o to, że:

- I. w dniu 31 grudnia 2024 r. w Szczyglicach, gm. Zabierzów, prowadził w ruchu lądowym pojazd mechaniczny w postaci samochodu osobowego marki Jeep Wrangler, nr rej. KRA56789, znajdując się w stanie nietrzeźwości, przy stwierdzonym stężeniu alkoholu w wydychanym powietrzu: I badanie – 1,63 mg/l, II badanie – 1,57 mg/l, III badanie – 1,34 mg/l, IV badanie – 1,22 mg/l, tj. o przestępstwo z art. 178a § 1 k.k.;
 - II. w dniu 31 grudnia 2024 r. w Szczyglicach, gm. Zabierzów, za pomocą metalowego łomu umyślnie zniszczył drewnianą ławkę o wartości 7 000 zł na szkodę Ryszarda Rysia, tj. o przestępstwo z art. 288 § 1 k.k.
- 1) uznaje oskarżonego Daniela Dzika za winnego czynu zarzuconego w pkt. I aktu oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 178a § 1 k.k. i za to, na podstawie tego przepisu, przy zastosowaniu art. 37a § 1 k.k. oraz na podstawie art. 33 § 1 i 3 k.k.,

wymierza mu karę 200 (słownie: dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (słownie: dwadzieścia) złotych;

- 2) na mocy art. 42 § 2 k.k. w zw. z art. 43 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 (słownie: pięciu) lat;
- 3) na mocy art. 43a § 2 k.k. orzeka wobec oskarżonego środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w wysokości 6 000 (słownie: sześciu tysięcy) złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej;
- 4) na mocy art. 178a § 5 k.k. i art. 44b § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego przepadek na rzecz Skarbu Państwa samochodu osobowego marki Jeep Wrangler nr rej. KRA 56789, rok produkcji 2010, nr VIN W1K1234567Z654321;
- 5) uznaje oskarżonego Daniela Dzika za winnego czynu zarzuconego w pkt. II aktu oskarżenia, stanowiącego przestępstwo z art. 288 § 1 k.k. i za to, na mocy tego przepisu, przy zastosowaniu art. 37a § 1 k.k. oraz na podstawie art. 33 § 1 i 3 k.k., wymierza mu karę 200 (słownie: dwustu) stawek dziennych grzywny, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (słownie: dwadzieścia) złotych;
- 6) na mocy art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonego Daniela Dzika obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem przypisanym w pkt. 5, poprzez zapłatę na rzecz pokrzywdzonego Ryszarda Rysia kwoty 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych;
- 7) na mocy art. 85 § 1 k.k. i art. 86 § 1 i § 2 k.k. łączy kary grzywny orzeczone w pkt. 1 i 5 wyroku i wymierza Danielowi Dzikowi karę łączną grzywny w wysokości 350 (słownie: trzystu pięćdziesięciu) stawek dziennych, ustalając wysokość jednej stawki na kwotę 20 (słownie: dwadzieścia) złotych;
- 8) na mocy art. 63 § 4 k.k. na poczet orzeczonego w pkt. 2 wyroku środka karnego zalicza oskarżonemu okres zatrzymania prawa jazdy od dnia 31 grudnia 2024 r.;
- 9) na podstawie art. 627 k.p.k. i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 123) zasądza od oskarżonego Daniela Dzika na rzecz Skarbu Państwa kwotę 1 987 (słownie: tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt siedem) złotych z tytułu wydatków oraz kwotę 700 (słownie: siedemset) złotych z tytułu opłaty.

SSR Szymon Sowa
(podpis Przewodniczącego)